Drei Einladungen am Vorabend der Vergabe

Der Vertrieb von Merrensteg reserviert am Vorabend einer Fachmesse einen Tisch für acht Personen. Zwei eingeladene Gäste arbeiten bei einem privaten Anlagenbauer, der über einen Abruf für 420.000 Euro entscheidet. Der dritte arbeitet für ein kommunal beherrschtes Stadtwerk, das gerade Bieterinformationen verschickt. Bislang kennen die Gäste nur den Termin. Der Vertrieb braucht bis morgen eine Antwort.

Das Essen kostet 68 Euro je Person ohne Getränke. Die interne Prüfschwelle liegt bei 70 Euro einschließlich Getränken und erlaubt eine Einladung während eines laufenden Verfahrens nicht automatisch. Ein günstigeres Menü und ein offenes technisches Treffen am Messestand stehen als Alternativen bereit. Die digitale Freigabe kann an der Budgetgrenze grün zeigen, obwohl Rolle und Zeitpunkt der Einladung ungeklärt sind.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Prüft für jeden Gast, in wessen Interesse er handelt und wie nah seine Rolle an der anstehenden Entscheidung liegt.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Rechnet die Angebote einschließlich Getränken und vergleicht die Kosten mit dem konkreten Regeltext. Prüft den Messestand als eigene Kontaktform.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die zusätzlichen Angaben zum Verfahren und zu den Gästen hinzu. Entwerft eine individuelle Entscheidung je Gast und einen neutralen Text für die Änderung des Termins.

Entscheidung am Ende. Wer kann in welcher Form eingeladen werden, und welche Kontakte verschiebt der Vertrieb bis nach der Entscheidung?

Arbeitsauftrag. Fertigen Sie eine Entscheidung zum Ausnahmeantrag samt Vorschlag für die Teilnehmer, eine getrennte Kostentragung und eine Antwort an Vertrieb und Einkauf an. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-abendessen-messe.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Drei Einladungen am Vorabend der Vergabe

Der Vertrieb der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln plant ein Abendessen am Vorabend der Fachschau Antrieb und Netz. Drei externe Gäste sollen teilnehmen. Zwei Gäste vertreten einen privaten Anlagenbauer, der über einen offenen Abruf im Wert von 420.000 Euro entscheidet. Die dritte Person arbeitet für ein kommunal beherrschtes Stadtwerk, das ein neues Vergabeverfahren vorbereitet. Der Gastgeber veranschlagt 68 Euro pro Person ohne Getränke. Am Tag der Einladung verschickt das Stadtwerk eine Bieterinformation. Der Vertrieb benötigt bis morgen eine Entscheidung und hat bereits einen Tisch für acht Personen reserviert. Bisher wurde den Gästen nur der Termin genannt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-21

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die Konzernrichtlinie gestattet angemessene geschäftliche Bewirtung nach dokumentiertem Anlass. Als interne Prüfschwelle gelten 70 Euro je Person einschließlich Getränken. Die Schwelle begründet keine generelle Freigabe. Während eines konkreten Auswahl- oder Vergabeverfahrens ist eine Einladung besonders zu prüfen. Beschäftigte öffentlicher Kunden oder ihnen zuzurechnende Personen können strikteren Regeln unterliegen. Die Vertriebsassistenz legt ein Alternativangebot für 52 Euro inklusive alkoholfreiem Getränk vor. Für beide Lokale besteht eine kostenfreie Stornierungsfrist. Ein Teil des Programms ist ein offener technischer Austausch am Messestand, bei dem mehrere Wettbewerber und weitere Kunden teilnehmen können.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Drei Einladungen am Vorabend der Vergabe

Der Vertriebsleiter verweist darauf, dass die Schalttechnik bereits seit Jahren an beide Häuser geliefert werde. Das Essen diene der Planung von Ersatzteillaufzeiten und habe mit keinem Vergabegespräch zu tun. Der zuständige Projekteinkäufer des Anlagenbauers antwortet, er könne bei einem neutralen Treffpunkt notfalls selbst zahlen. Die Stadtwerk-Mitarbeiterin bestätigt nur, dass sie im technischen Referat sitzt. Sie beantwortet die Frage nach ihrer Rolle im neuen Verfahren nicht. Tessa Rabenau weist darauf hin, dass sich in der letzten Agenda zwei Stichpunkte zur Modellwahl finden. Der Vertrieb erklärt, diese Stichpunkte beträfen Altanlagen und würden im Gespräch ausgeklammert.

Einladungs- und Kostenübersicht

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

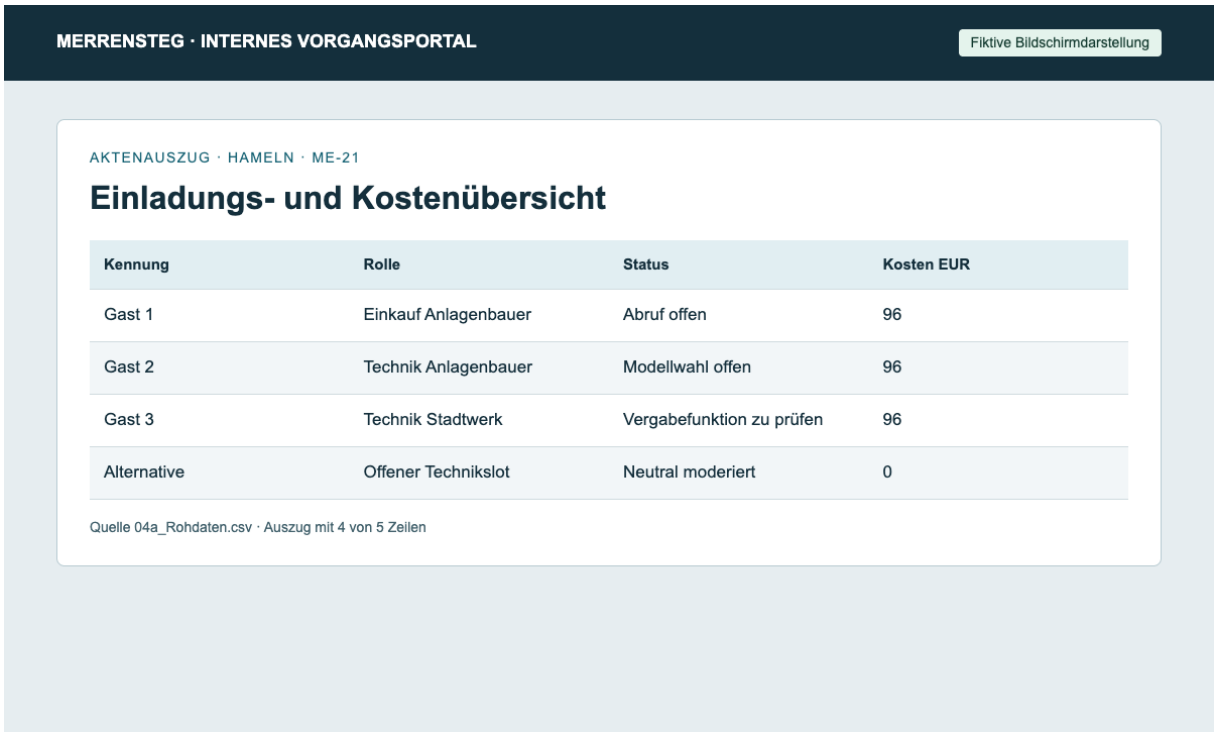
Kennung	Rolle	Status	Kosten EUR
Gast 1	Einkauf Anlagenbauer	Abruf offen	96
Gast 2	Technik Anlagenbauer	Modellwahl offen	96
Gast 3	Technik Stadtwerk	Vergabefunktion zu prüfen	96
Alternative	Offener Technikslot	Neutral moderiert	0
Menü B	Gemeinsames Essen	Richtlinienprüfung offen	52

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Rolle	Status	Kosten EUR
Gast 1	Einkauf Anlagenbauer	Abruf offen	96
Gast 2	Technik Anlagenbauer	Modellwahl offen	96
Gast 3	Technik Stadtwerk	Vergabefunktion zu prüfen	96
Alternative	Offener Technikslot	Neutral moderiert	0
Menü B	Gemeinsames Essen	Richtlinienprüfung offen	52

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Leistungsbeschreibung des Stadtwerks nennt die eingeladene Mitarbeiterin als technische Ansprechpartnerin. Ihre interne Vertretung bittet darum, ausschließlich schriftlich über die Vergabestelle zu kommunizieren. Beim Anlagenbauer verschiebt sich die Abrufentscheidung auf den kommenden Montag. Er legt eine interne Richtlinie vor, nach der Selbstzahlung außerhalb laufender Auswahlgespräche zulässig sein kann. Das Restaurant beziffert den erwarteten Gesamtpreis einschließlich Getränke nun mit 96 Euro je Gast. Die Reservierung kann noch heute kostenlos geändert werden. Die Fachschau bietet einen neutral moderierten Technikslot am Vormittag an. Das Thema Ersatzteilverfügbarkeit könnte dort allgemein vorgestellt werden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-21

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Nora Eibenrode erwartet eine nachvollziehbare Entscheidung für jede Gastgruppe. Das Ergebnis soll Budget, Einladungstext und Informationsfluss trennen. Es ist noch zu klären, wer die Einladung sachlich prüft, wer den Kostenbeleg erhält und wer Gesprächsinhalte dokumentiert. Irma Winkelreuth bittet darum, eine mögliche Amtsträgereigenschaft und vergabebezogene Beschränkungen anhand der konkreten Funktionen einzugrenzen. Der Vertrieb darf kein offenes Vergabethema in einen privaten Rahmen verlagern. Das Briefing soll auch die handhabbare Alternative für den bereits versandten Termineintrag benennen. Etwaige Genehmigungsauflagen sind so zu formulieren, dass sie später anhand der Rechnung und Agenda überprüft werden können.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Fertigen Sie eine Entscheidung zum Ausnahmeantrag samt Vorschlag für die Teilnehmer, eine getrennte Kostentragung und eine Antwort an Vertrieb und Einkauf an.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Vertriebsassistenz · Fachschau <vertriebsassistenz@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-21 | Vergaberolle und kostenlose Stornierungsfrist

Guten Tag,

Die kostenfreie Änderungsmöglichkeit wurde im Nachtrag vom 19. Oktober nur für diesen Tag genannt. Bitte lassen Sie jetzt bestätigen, ob die Reservierung noch geändert werden kann und welche Kosten entstehen; eine Verlängerung dieses Fensters ist bisher nicht belegt. Das bestätigte Menü kostet einschließlich Getränke 96 Euro pro Gast. Die interne 70-Euro-Schwelle ist eine Prüfschwelle, keine allgemeine Erlaubnis. Auch die Variante zu 52 Euro beantwortet die offene Vergaberolle der Stadtwerk-Mitarbeiterin nicht.

Die Leistungsbeschreibung nennt sie als technische Ansprechpartnerin. Ihre Vertretung möchte ausschließlich über die Vergabestelle kommunizieren. Das ist ein konkreter Hinweis für den zulässigen Kontaktweg, aber noch keine abschließende Feststellung zu ihrer persönlichen Stellung. Beim Anlagenbauer bleibt der Abruf bis Montag offen. Die lange Geschäftsbeziehung beseitigt diese laufende Entscheidung nicht.

Der neutrale Technikslot am Vormittag ist verfügbar. Dort können Ersatzteillaufzeiten allgemein vorgestellt werden. Bitte unterscheiden Sie diese Alternative von einem bilateralen Gespräch zur Modellwahl und von der Selbstzahlung beim Essen. Eine Änderung der Agenda muss tatsächlich erfolgen und dokumentiert werden; die Aussage, strittige Punkte würden mündlich ausgeklammert, reicht mir für die Veranstaltungsakte nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Vertriebsassistenz · Fachschau
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-21 · Drei Einladungen am Vorabend der Vergabe · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Drei Einladungen am Vorabend der Vergabe“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Einladungs- und Kostenübersicht

Kennung	Rolle	Status	Kosten EUR
Gast 1	Einkauf Anlagenbauer	Abruf offen	96
Gast 2	Technik Anlagenbauer	Modellwahl offen	96
Gast 3	Technik Stadtwerk	Vergabefunktion zu prüfen	96
Alternative	Offener Technikslot	Neutral moderiert	0
Menü B	Gemeinsames Essen	Richtlinienprüfung offen	52

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Vertriebsassistenz · Fachschau enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die kostenfreie Änderungsmöglichkeit wurde im Nachtrag vom 19. Oktober nur für diesen Tag genannt. Bitte lassen Sie jetzt bestätigen, ob die Reservierung noch geändert werden kann und welche Kosten entstehen; eine Verlängerung dieses Fensters ist bisher nicht belegt. Das bestätigte Menü kostet einschließlich Getränke 96 Euro pro Gast. Die interne 70-Euro-Schwelle ist eine Prüfschwelle, keine allgemeine Erlaubnis. Auch die Variante zu 52 Euro beantwortet die offene Vergaberolle der Stadtwerk-Mitarbeiterin nicht.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Leistungsbeschreibung nennt sie als technische Ansprechpartnerin. Ihre Vertretung möchte ausschließlich über die Vergabestelle kommunizieren. Das ist ein konkreter Hinweis für den zulässigen Kontaktweg, aber noch keine abschließende Feststellung zu ihrer persönlichen Stellung. Beim Anlagenbauer bleibt der Abruf bis Montag offen. Die lange Geschäftsbeziehung beseitigt diese laufende Entscheidung nicht.

3. Absatz der Stellungnahme: Der neutrale Technikslot am Vormittag ist verfügbar. Dort können Ersatzteillaufzeiten allgemein vorgestellt werden. Bitte unterscheiden Sie diese Alternative von einem bilateralen Gespräch zur Modellwahl und von der Selbstzahlung beim Essen. Eine Änderung der Agenda muss tatsächlich erfolgen und dokumentiert werden; die Aussage, strittige Punkte würden mündlich ausgeklammert, reicht mir für die Veranstaltungsakte nicht.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Einladung, Agenda vor Änderung, Leistungsbeschreibung, Kundenrichtlinie und Stornierungsfrist erhalten. Kosten pro Gast einschließlich Getränke auf derselben Basis vergleichen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Person hat welche Rolle im laufenden Auswahlverfahren und welche Einladung oder Kontaktform ist dafür unter den konkreten internen und externen Regeln vertretbar?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.